

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2720/2535

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด

โจทก์

นายчимฮวด แซ่เต้ กับพวก

จำเลย

นายจำนง กันจวนจิตร จำเลยที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 2 ฎีกา มีทางชนะคดี ชั้นอุทธรณ์จำเลยที่ 2 ได้หาบุคคลนำหลักทรัพย์มาวางเป็นประกันในการทะเลาะการบังคับไว้แล้ว จำเลยที่ 2 ขอวางหลักประกันดังกล่าวในชั้นฎีกา โปรดอนุญาตให้ทะเลาะการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว(อันดับ 150 แผ่นที่ 2)

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยที่ 1 เป็นหนี้โจทก์ตามสัญญาเบิกเงินเกินบัญชี สัญญาใช้บริการสินเชื่อบัตรทองและสัญญาขายลดเช็คซึ่งเรียกเก็บเงินไม่ได้ โดยมีจำเลยที่ 2 เป็น ผู้ค้ำประกันตามสัญญาเบิกเงินเกินบัญชี และสัญญาขายลดเช็คจำเลยที่ 3 เป็นผู้ลงชื่อในเช็ค จำเลยที่ 1 ผิดนัดไม่ชำระหนี้ขอให้ศาลพิพากษาบังคับให้จำเลยที่ 1 ชำระหนี้ดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ย โดยให้จำเลยที่ 2 ร่วมรับผิดชอบตามวงเงินค้ำประกัน พร้อมดอกเบี้ย และจำเลยที่ 3 รับผิดชอบจำนวนเงินในเช็คพร้อมดอกเบี้ย

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสามร่วมรับผิดชอบต่อโจทก์ใน หนี้ตามสัญญาขายลดเช็คพร้อมดอกเบี้ย โดยจำเลยแต่ละคนรับผิดชอบ ในต้นเงินและดอกเบี้ยต่างกันไป ตามส่วน ให้จำเลยที่ 1 ใช้หนี้ สินเชื่อบัตรทองพร้อมดอกเบี้ย ให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 ร่วมกัน ใช้หนี้เงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีแก่โจทก์ โดยจำเลยที่ 2 ร่วมรับผิดชอบเพียงในต้น

เงิน 300,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละสิบห้าต่อปีนับแต่วันที่ 23 มกราคม 2531 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยที่ 2 อุทธรณ์เฉพาะหนี้ตามสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีหนี้ในส่วนอื่นถึงที่สุด โดยคำพิพากษาศาลชั้นต้น

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 2 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว(อันดับ 149,148)

ศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ทุเลาการบังคับจำเลยที่ 2 โดยให้หาประกันสำหรับหนี้ตามสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีตามคำพิพากษาพร้อมดอกเบี้ยมาวางภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด จำเลยที่ 2 หาบุคคลนำหลักทรัพย์มาวางเป็นประกัน และทำหนังสือสัญญาค้ำประกันไว้ต่อศาลชั้นต้น (อันดับ 130,137)

คำสั่ง

จำเลยที่ 2 ฎีกาเฉพาะเรื่องหนี้ตามสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีถ้าจำเลยที่ 2 หาประกันสำหรับหนี้ตามสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมด้วยดอกเบี้ยเป็นเวลา 8 ปี มาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้จำเลยที่ 2 ทุเลาการบังคับเฉพาะหนี้ตามสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง ส่วนคำร้องขอทุเลาสำหรับหนี้รายอื่นให้ยก

จำเลยที่ 2 ฎีกาเฉพาะเรื่องหนี้ตามสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีถ้าจำเลยที่ 2 หาประกันสำหรับหนี้ตามสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมด้วย

ดอกเบี้ยยเป็นเวลา 8 ปี มาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็
อนุญาตให้จำเลยที่ 2 ทุเลการบังคับเฉพาะหนี้ตามสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีใน
ระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง ส่วนคำร้องขอทุเลสำหรับหนี้รายอื่นให้ยก

(ประวิทย์ ขัมภรัตน์-ราเชนทร์ จัมปาสุต-สุนพ กิริติยุติ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>